「근로자퇴직급여 보장법」 시행령 관련 주요 질의사항

○ 상시근로자 수 산정 기준

▮ 300 인의 산정은 DB 가입자 수가 아닌 DB 를 도입한 사업장의 상시근로자 수를 기준으로 함따라서 사업장의 DB 가입자 수가 300 인에 미달하더라도 사업장의 상시근로자 수가 300 인 이상일 경우 의무 적용

▮ 상시근로자 수는 ’21 년 1 년간 상시근로자수 기준으로 산정하므로, ’21 년 말 300 인 이상 사업장은 ’22 년 상시근로자 수와 관계없이 적립금운용위원회 개최 必

▮ 다만, 적립금운용위원회의 필수 위원 포함 여부는 재정검증 결과 통보 이후 알 수 있으므로 상시근로자 수 산정 시점과 다를 수 있음

○ 적립금운용위원회 구성 시기

▮ 법령에서 위원회 개최 및 계획서 작성을 연 1 회 이상 하도록 규정하고 있는바, `22 년 내에는 적립금운용위원회를 개최하여야 함

* 기존 부칙(재정검증 통보 후 6 개월 이내)이 삭제됨에 따라 300 인 이상 모든 DB 사업장은 `22 년 연말까지 적립금운용위원회 개최 필요

▮ 법에서 연 1회 이상 개최하도록 규정하고 있는바, 1.1일부터 12.31일 이내에 1회 이상 개최하는 것으로 해석

ㅇ 적립금운용위원회 구성 시점

▮ (일반 원칙) 최소적립금 대비 95% 미만인지에 따라 위원 구성을 달리할 수 있으므로, 전년도 재정검증 결과 통보 이후 적립금운용위원회를 구성하여야 함

▮ 다만, 결산연월에 따라 전년도 재정검증 결과가 통보되지 않는 경우에 한하여, 전전년도 재정검증 결과를 근거로 적립금운용위원회를 구성하여야 함

ㅇ 결산연월 변경 시 적립금운용위원회 구성 시점

▮ 결산연월 변경 시 재정검증을 실시한 후 재정검증결과에 따라 적립금운용위원회를 구성하고, 변경된 결산연월의 재정검증 통보일 이후 적립금운용위원회를 구성하면 될 것

ㅇ 법인을 달리하는 경우 적립금운용위원회 구성 여부

▮ 하나의 법인은 원칙적으로 하나의 사업장으로 봄이 타당하므로, 법인이 다를 경우에는 별개의 사업장으로 보아야 할 것

▮ 다만, 하나의 법인에 소속된 여러 개의 사업장이 장소적으로 서로

분산되어 있고, 인사·노무·재정 및 회계가 서로 분리되어 독자적으로 사업경영이 이루어지는 경우에는 별개의 사업장으로 보아 상시근로자 수를 산정하여야 함

ㅇ DB 폐지 시 적립금운용위원회 구성 여부

▮ DB 폐지 후 DC 퇴직연금제도로 전환하는 경우, 적립금운용위원회를 개최하지 않아도 되나, 해당 사안에서의 DB 폐지란 더 이상 DB 를 운영하지 않는 완전 폐지를 의미함

ㅇ 적립금운용계획서 적용 시기

▮ 300 인 이상 사업장은 DB 적립금 운용에 관한 사항을 자율적으로 결정하여 적립금운용계획서를 의결할 수 있음

- 따라서, 적립금운용계획서 적용 시기 역시 사업장에서 자율적으로 결정할 사안이며, 의결 이후 바로 적용하거나 일정 시기를 정하여 적용하는 것도 가능

ㅇ 적립비율, 최소적립비율, 부족비율 개념

▮ 적립비율과 최소적립비율의 기준(분모값)은 기준책임준비금이고, 부족비율은 최소적립비율*에서 적립비율을 뺀 값으로 정의

* 과거근로기간이 소급되는 경우 100%가 아님에 유의

ㅇ 최소적립의무 준수 판단 기준

▌ 최소적립의무 준수 판단 기준은 [전년도 적립비율 + 부족비율의 1/3 이상]으로, 당해연도 적립비율이 해당 값보다 커야 함

ㅇ 최소적립금 부족분 적립 시 근로자대표 포함 여부

▌ 재정검증 결과 통보 이후 적립금운용위원회에 근로자 대표를 포함하여야 하는지 여부는 최소적립금 부족분을 적립하였는지 여부에 따라 달라지지 않는 것이 원칙이나,

▌ '22 년에 한하여 재정검증 통보 기한(직전 사업연도 종료 후 6 개월) 내에 재차 평가 적립금액을 산출하여 최소적립금을 충족한 경우, 적립금운용위원회를 자율적으로 구성 가능

ㅇ 부족분 추가 납입에 따라 산출하는 평가 적립금액

▌ 재정검증결과 통보 기한 내에, 평가 적립금액을 재차 산출하고, 재산출한 평가 적립금액이 최소적립금에 미달 하는지 여부를 확인할 수 있도록 사업장에 부족분 해소 결과를 통보하여야 함

▌ 이미 수행한 재정검증결과와 별도로 부족분 해소 사실을 증명할 수 있는 자료를 통보하고, 사업장은 해당 자료를 보관하여야 함

▌ 즉, 기존 재정검증결과를 수정하는 것이 아니라, 기존 재정검증결과에 따라 산출한 기준은 유지하되, 평가 적립금액과 최소적립금 대비 과부족 여부만을 갱신하면 될

것임

ㅇ 과반 노조가 있는 경우, 노동조합에서 선출된 사람의 범위

▪ 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」 제 9 조의 2 제 3 항제 1 호에서 근로자 과반수가 가입한 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합에서 선출된 사람을 위원으로 위촉할 수 있도록 규정하고 있으므로,

▪ 사용자의 간섭이 배제된 상태에서 자율적이고 공정한 방법과 절차에 의해 근로자 과반수가 가입한 노동조합이 선출한 사람이라면, 노동조합 외 제 3 자*라도 영 제 9 조 2 제 2 항제 1 호의 근로자대표인 위원에 해당됨

* 과반 노조 조합원, 과반 노조 조합원 외 근로자, 외부인 모두 포함

ㅇ 적립금운용위원회 위원장 선정 관련

▪ 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」 제 9 조의 2 제 2 항은 적립금운용위원회의 위원장은 해당 사업에서 퇴직연금업무를 담당하는 임원으로 한다고 명시하고 있으므로,

▪ 동일 법인 내 다른 사업장의 임원이 퇴직연금의 실질적인 의사결정과 권한을 행사하고 있다면, 해당 사업장은 독립한

사업장이라 볼 수 없음

- 따라서, 사업장 간 독립성이 인정되어 별개로 적립금운용위원회를 구성하려는 경우에는, 해당 사업장 내 퇴직연금 담당 임원이 부재하다는 이유 또는 퇴직연금 관련 의사결정을 실질적으로 다른 사업장의 임원이 행사하고 있다는 이유로, 해당 사업장 내 퇴직연금업무를 담당하는 임원 외의 자가 위원장이 되는 것은 허용되지 아니함